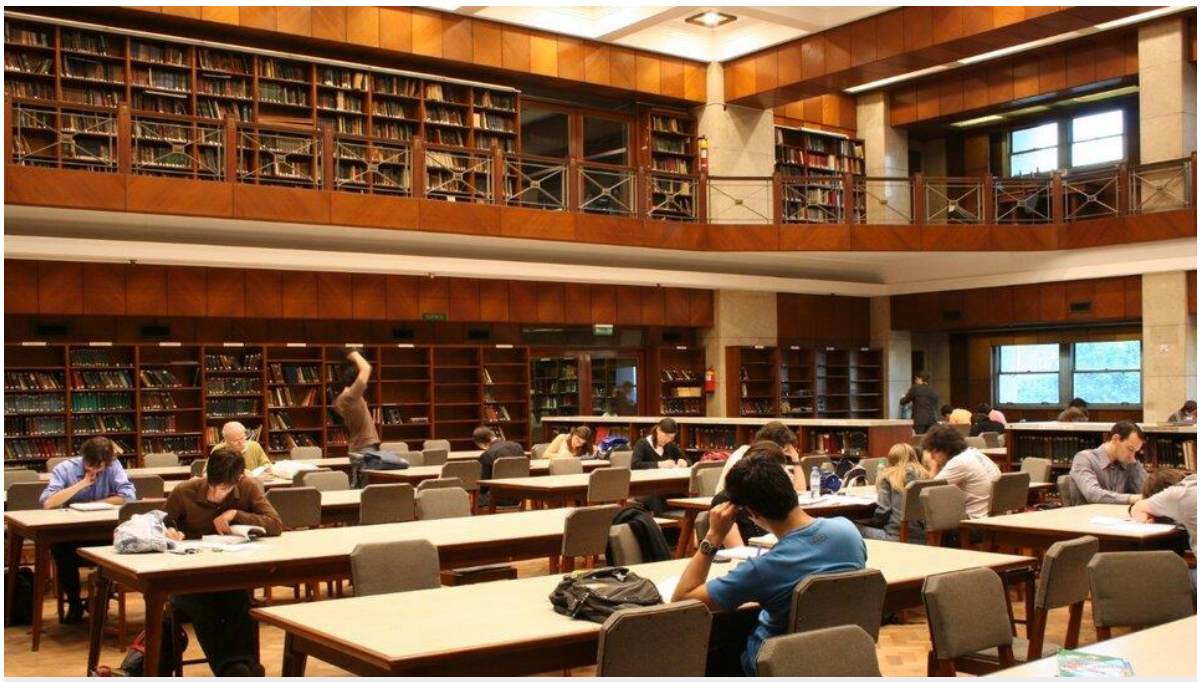


.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

APUNTES SOBRE EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO VI:
DERECHOS REALES Y LIMITACIONES AL DOMINIO

Con comentarios sobre la Ley Nacional de Expropiación y de Prenda con Registro o Industrial

CÁTEDRA
LEGISLACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL (71.22 - 91.22)

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

TITULO PRELIMINAR - Derechos y bienes
CAPITULO 4

ARTICULO 15.- Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los **bienes (materiales e inmateriales) que integran su patrimonio** conforme con lo que se establece en este Código.

ARTICULO 16.- Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. **Los bienes materiales se llaman cosas**. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

Libro 1° - TITULO III - **Bienes**
CAPITULO 1

ARTICULO 225.- Inmuebles por su naturaleza. Son **inmuebles** por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.

ARTICULO 227.- Cosas muebles. Son cosas **muebles** las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.

ARTICULO 228.- Cosas divisibles. Son cosas **divisibles** las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma.

ARTICULO 229.- Cosas principales. Son cosas **principales** las que pueden existir por sí mismas.

ARTICULO 230.- Cosas accesorias. Son cosas **accesorias** aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario.

ARTICULO 231.- Cosas consumibles. Son cosas **consumibles** aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.

ARTICULO 232.- Cosas fungibles. Son cosas **fungibles** aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad.

ARTICULO 233.- Frutos y productos. **Frutos** son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia.
- Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.
- Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra.
- Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.

ARTICULO 234.- Bienes fuera del comercio. Están **fuera del comercio** los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida.

LIBRO CUARTO
DERECHOS REALES

Concepto (art. 1882 CCyCN)**.** El **derecho real** es el **poder jurídico**, de **estructura legal**, que **se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma** y que **atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia**, y las demás previstas en este Código.

La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida sólo por la ley.

Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura.

Persecución y preferencia (art. 1886 CCyCN). El derecho real atribuye a su titular la facultad de **perseguir** la cosa en poder de quien se encuentra, y de hacer valer su **preferencia** con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente.

Numerus clausus - Número cerrado de casos
Enumeración. (art. 1887 CCyCN).
Son derechos reales:

a. el dominio;
b. el condominio;
c. la propiedad horizontal;
d. los conjuntos inmobiliarios;
e. el tiempo compartido;
f. el cementerio privado;
g. la superficie;
h. el usufructo;
i. el uso;
j. la habitación;
k. la servidumbre;
l. la hipoteca;
m. la anticresis;
n. la prenda.

Derechos reales sobre cosa propia o ajena. (art.1888 CCyCN): Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria.

Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena, constituyen cargas o gravámenes reales.

Derechos reales principales y accesorios. (art. 1889 CCyCN): Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía.

Son **accesorios** la hipoteca, la anticresis y la prenda.

Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. (art. 1890 CCyCN): Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción.

Ejercicio por la posesión o por actos posesorios. (art. 1890 CCyCN): Todos los derechos reales se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca.(...)

Inoponibilidad. (art. 1893 CCyCN): La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente.

Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso.(...)

Posesión y Tenencia.

Las relaciones de poder del sujeto con una cosa son la posesión y la tenencia.

Posesión. (art. 1909 CCyCN): Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.

Tenencia. (art. 1910 CCyCN): Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor.

Modo de adquisición de poder: (art. 1923 CCyCN): Las relaciones de poder se adquieren por la tradición.

Tradición de la cosa. (art. 1924 CCyCN): Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe.

Debe consistir en la **realización de actos materiales** de, por lo menos, una de las partes, que **otorguen un poder de hecho sobre la cosa**, los que no se suplen, con relación a terceros, por la mera declaración del que entrega de darla a quien la recibe, o de éste de recibirla.

También se considera hecha la tradición de cosas muebles, por la entrega de conocimientos, cartas de porte, facturas u otros documentos de conformidad con las reglas respectivas, sin oposición alguna, y si son remitidas por cuenta y orden de otro, cuando el remitente las entrega a quien debe transportarlas, si el adquirente aprueba el envío.

Actos posesorios. (art. 1928 CCyCN): Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga.

DERECHO REAL DE DOMINIO

Dominio perfecto. (art. 1941 CCyCN) El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y

disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley.

Dominio imperfecto. (art. 1946 CCyCN) El dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales (prenda o hipoteca)

Caracteres del Dominio. (PEE)

a). Perpetuidad. (art. 1942 CCyCN) El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades, o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva.

b). Exclusividad. (art. 1943 CCyCN) El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que falta al título.

c) Extensión. (art. 1945 CCyCN) El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios.
El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales.
Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie.

Modos de Adquisición y transmisión del dominio
(caso general)

Adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad.
(art. 1892 CCyCN):

La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de **título** y **modo** suficientes.

Se entiende por **título suficiente** el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real.

La tradición posesoria es **modo** suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión.
(...)

Modos especiales de adquisición del dominio
(cosas muebles / cosas inmuebles)

1. Apropiación. (art. 1947 CCyCN)
El dominio de las **cosas muebles no registrables** sin dueño, se adquiere por apropiación.

a. son susceptibles de apropiación:
- las cosas abandonadas; (...)

b. no son susceptibles de apropiación:
- las cosas perdidas. (...)

2. Accesión de cosas inmuebles

a. Aluvión. (art. 1959 CCyCN) El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos.

b. Avulsión (art. 1961 CCyCN): El acrecentamiento del inmueble por fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. (...)

c. Construcción, siembra y plantación. (art. 1962 CCyCN) Si el dueño de un inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere, pero debe su valor. Si es de mala fe también debe los daños. (...)

d. Invasión de inmueble colindante. (art. 1963 CCyCN) Quien construye en su inmueble, pero de buena fe invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo

construido, si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. (...)

3. Prescripción adquisitiva. (art. 1897 CCyCN): La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.

Extinción del dominio.
(art. 1931 CCyCN):

La posesión y la tenencia se extinguen cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa.

En particular, hay extinción cuando:
a. se extingue, se destruye o consume la cosa;
b. otro priva al sujeto de la cosa;
c. el sujeto se encuentra en la imposibilidad física perdurable de ejercer la posesión;
d. desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida;
e. el sujeto hace abandono expreso y voluntario de la cosa.

LIMITES AL DOMINIO

Normas administrativas (art. 1970 CCyCN): Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo.
El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. (...)

Inmisiones. (art. 1973 CCyCN): Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las

condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquéllas.

Camino de sirga. (art. 1974 CCyCN): El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de **quince metros de ancho** en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad.
Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo.

Vistas. (art. 1978 CCyCN): Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linderos no pueden tenerse vistas que permitan la visión frontal a menor distancia que la de tres metros; ni vistas laterales a menor distancia que la de sesenta centímetros, medida perpendicularmente (...)

Luces. (art. 1979 CCyCN): Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la de un metro ochenta centímetros, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura.

Condominio.
(art. 1983 CCyCN):

Condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. (...)

Uso y goce de la cosa. (art. 1986 CCyCN): Cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos.

Propiedad horizontal.
(art. 2037 CCyCN):

La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición, material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. (...)

Unidad funcional. (art. 2039 CCyCN): El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, (...) La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades

Conjuntos inmobiliarios.
(art. 2073 CCyCN):

Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales.

Tiempo compartido (art. 2087 CCyCN)

Cementerios privados (art. 2103 CCyCN)

Superficie (art. 2114 CCyCN)

Usufructo. (art. 2129 CCyCN): Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. (...)

Uso (art. 2154 CCyCN): El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, sin alterar su sustancia. (...)

Habitación (art. 2158 CCyCN): La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido,... sin alterar su sustancia (...)

Servidumbre (art. 2162 CCyCN): La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno.

La servidumbre es

positiva si la carga real consiste en soportar su ejercicio;
negativa si la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título.

NOTA:
Ejemplos de Servidumbres.

a) Servidumbre de electroducto, gasoducto u oleoducto.
b) Servidumbre de ruinas y yacimientos arqueológicos.
c) Servidumbre aeronáutica.

DERECHOS REALES DE GARANTIA

Hipoteca (art. 2205 CCyCN): La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado.

Legitimación (art. 2206 CCyCN): Pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie.

Forma del contrato (art. 2208 CCyCN): La hipoteca se constituye por escritura pública excepto expresa disposición legal en contrario.

Determinación del objeto (art. 2209 CCyCN): El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas

perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral, y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización.

Prenda sin registro (art. 2219 CCyCN): La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes.

Prenda con registro. (art. 2220 CCyCN): Asimismo, puede constituirse prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen, (...) Esta prenda se rige por la legislación especial.

Ley 12.962 - Prenda con Registro o Prenda Industrial.

Las prendas con registro pueden constituirse para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones, a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero.

Los bienes sobre los cuales recaiga la prenda con registro quedarán en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena.

Los bienes afectados a la prenda garantizan al acreedor, con privilegio especial sobre ellos, el importe de la obligación asegurada, intereses y gastos en los términos del contrato y de las disposiciones del presente.

El contrato produce efectos entre las partes desde su celebración y con respecto a terceros, desde su inscripción en la forma establecida en el presente.

Prenda Fija: Pueden prendarse todos los bienes muebles o semovientes y los frutos o productos aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Las cosas inmuebles por su destino, incorporadas a una finca hipotecada, sólo pueden prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario.

Prenda Flotante: Se realiza sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial, puede constituirse prenda flotante, para asegurar el pago de obligaciones. Este tipo de prenda afecta las cosas originariamente prendadas y las que resulten de su transformación (...)

Registro de la Prenda: La inscripción de los contratos prendarios se hará en el Registro de Prenda el que funcionará en las oficinas nacionales, provinciales o municipales que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL (...)

ACCIONES POSESORIAS Y ACCIONES REALES

(art. 2238 CCyCN)

Defensas de la posesión y la tenencia. Las acciones posesorias según haya **turbación o desapoderamiento**, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor.

Hay **turbación** cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor.

Hay **desapoderamiento** cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor.

Acción Posesoria

La **acción es posesoria** si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la posesión, (...)

Acción para adquirir la posesión o la tenencia.
(art. 2205 CCyCN): Un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o a la tenencia no puede tomarla; debe demandarla por las vías legales.

Acción Real

Las acciones reales (art. 2247 CCyCN): Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio.

Las acciones reales legisladas en este Capítulo son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde.

Las acciones reales son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva.

Prescripción adquisitiva.
(art. 1897 CCyCN):

La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.

Prescripción adquisitiva breve. (art. 1898 CCyCN): La prescripción adquisitiva de derechos reales con **justo título y buena fe** se produce sobre inmuebles por la posesión durante **diez años**.

Si la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo es de dos años.

Prescripción adquisitiva larga. (art. 1899 CCyCN): **Si no existe justo título o buena fe,** el plazo es de **veinte años.** No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión. (...)

Derecho de retención. (No es un derecho real, pero se ejerce sobre la cosa) (art. 2587- CCyCN):

Todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor, hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa.

Tiene esa facultad sólo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos. (...)

Cosa retenida. (art. 2588 CCyCN): Toda cosa que esté en el comercio puede ser retenida, siempre que deba restituirse y sea embargable según la legislación pertinente.

El ejercicio de la retención no requiere autorización judicial ni manifestación previa del retenedor. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente.

Atribuciones del retenedor. (art. 2590 CCyCN): El retenedor tiene derecho a:
a. ejercer todas las acciones de que dispone para la conservación y percepción de su crédito, y las que protegen su posesión o tenencia con la cosa retenida;

b. percibir un canon por el depósito, desde que intima al deudor a pagar y a recibir la cosa, con resultado negativo;

c. percibir los frutos naturales de la cosa retenida, pero no está obligado a hacerlo. Si opta por percibirlos, debe dar aviso al deudor. En este caso, puede disponer de ellos, debiendo imputar su producido en primer término a los intereses del crédito y el excedente al capital.

EXPROPIACION

Artículo 17 CN: La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La **expropiación** por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Desde el año 1977 se halla en vigencia la Ley 21.499 para el orden Nacional, las provincias dictan sus propias disposiciones.

Decreto Ley Nº 21.499 de Expropiaciones (año 1977)

ARTICULO 1º — La **utilidad pública** que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.

Sujetos de la relación expropiatoria

ARTICULO 2º — Podrá actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales. (...)

Objeto expropiable

ARTICULO 4º — Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no. (...)

Indemnización

ARTICULO 10º — La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización

el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.(...)

ARTICULO 13º — Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el **Tribunal de Tasaciones de la Nación** para los bienes inmuebles, o las oficinas técnicas competentes que en cada caso se designarán, para los bienes que no sean inmuebles. (...)

Procedimiento judicial

ARTICULO 18º — No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación.

Retrocesión

ARTICULO 35º — Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un **destino diferente** al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de **dos años** computado desde que la expropiación quedó perfeccionada en la forma prevista en el artículo 29. (...)

Expropiación irregular

ARTICULO 51º — Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:

a) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.

b) Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales.

c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad.

<u>Ocupación temporánea</u>

ARTICULO 57º — Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea.

La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente.

La ocupación temporánea normal apareja indemnización, **siendo aplicables en subsidio las reglas vigentes en materia de expropiación.**

La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados, como así también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.

El bien ocupado no podrá tener otro destino que el que motivó su ocupación.